

1521867-04.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE KELLER BAENA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Alexandre Keller Baena, qualificado nos autos na fl. 07, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1521867-04.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1521867-04.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE KELLER BAENA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Alexandre Keller Baena, qualificado nos autos na fl. 07, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 23/setembro/2022, por volta das 20h55, na Rua Dom Lucas Obes, altura do nº 817, Ipiranga, nesta cidade, teria tentado subtrair, para si, uma bateria elétrica automotiva, componente do veículo Fiat/Uno, placas FFL-3825, de propriedade de Alexandre Leite Barros, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Diz a denúncia que, na noite dos fatos, o denunciado se aproximou do veículo Fiat/Uno, placas FFL-3825, estacionado na via pública, abriu o capô do automóvel e, com o auxílio de uma faca, passou a tentar subtrair sua bateria elétrica; ocorre que o alarme do veículo começou a soar e a vítima, que estava em um motoclub nas proximidades, saiu do local para ver o que acontecia, momento em que flagrou o indiciado tentando furtar o componente de seu carro, detendo-o com a ajuda de amigos; policiais militares foram acionados e compareceram até o local.

A denúncia (fls. 61/62) veio acompanhada do inquérito policial (fls. 01/56), sendo recebida em 30/setembro/2022 (fls. 63/64).

Regularmente notificado/citado (fl. 73), o denunciado apresentou resposta à acusação (fl. 77).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e testemunhas (áudio - audiência virtual sistema Teams) e o acusado interrogado ao final (áudio - audiência virtual sistema Teams).

Nas Alegações Finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, pretendendo a condenação do acusado na forma descrita na denúncia; a Defesa pugnou pela absolvição por falta de provas; em pedido subsidiário, em caso de condenação, pediu o reconhecimento da confissão, bem como o redutor máximo da tentativa.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 17/19), pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01) e pela prova oral colhida.

Quanto à autoria, esta é inquestionável e repousa sobre o réu.

O interrogando Alexandre Keller Baenã, 44 anos, confessou a autoria delitiva; se diz dependente de crack; estava há seis dias sem dormir; ao sair da biqueira, viu o carro com o capô destratavado; levantou o capô, pois pretendia subtrair a bateria, instante em que o alarme tocou e o réu foi detido (áudio sistema SAJ).

Vejamos a prova do contraditório.

A vítima Alexandre Leite Barros disse que estava na sede do motoclub quando o alarme do seu carro disparou; ao verificar, viu seu carro com o capô aberto e o réu com o corpo debruçado; segurou o réu fortemente, momento em que outras pessoas vieram ajudar; a bateria não foi retirada, apenas o módulo do alarme; teve que refazer o módulo do alarme tendo prejuízo aproximado de R\$ 1.000,00; reconheceu o réu através do Teams (áudio sistema SAJ).

O depoente Matheus Augusto Stamato, policial militar, relatou ter recebido informação via COPOM, sobre o ocorrido; ao chegar, o pessoal que estava na reunião de motociclista disse que, ao ouvir o barulho do alarme, flagraram o réu tentando furtar a bateria do carro (áudio sistema SAJ).

Dessa forma, quanto ao delito de furto não resta qualquer dúvida de que o acusado o tenha praticado e na modalidade tentada, conforme descrito na exordial.

No mais, a Defesa procurou ver incongruências e incoerências na prova colhida.

Entretanto, tais embargos não podem ser acolhidos, eis que as contradições e fragilidades apontadas na prova acusatória não passam de meras conjeturas sem qualquer relevância jurídica, incapazes de alterar a sorte do feito.

Destarte, há que se concluir que o contexto probatório é harmônico e coerente; robusto o suficiente a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório. Desta forma, conclui-se que o acusado realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante sua culpabilidade, impõem-se à condenação e a pena que passo a dosar, eis que em seu benefício não milita quaisquer justificativas ou dirimentes. DOSIMETRIA

Prevê o artigo 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art.65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Código Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 4ª edição, Renovar, p.120).

Já o art. 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

O réu é reincidente (fl. 23 - processo 0003069-51.2018 e processo 0003578-79.2018, fl. 25 - processo 0026933-30.2018, fl. 26 - processo 0037742-36.2005, fl. 27 - processo 1501122-42.2018, fl. 27 - processo 1503967-42.2021, fl. 27 - processo 1524508-67.2019, fl. 28 - processo 1527439-43.2019, fl. 28 - processo 0000039-63.2014), sete deles específicos.

Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, presente a agravante da multirreincidência, bem como a atenuante da confissão, efetuo a compensação entre a minorante com uma das majorantes e mantenho a pena no patamar anterior encontrado; ocorre que, ainda assim, permanece o réu com inúmeros casos de reincidência, sete deles específicas, razão pela qual elevo a pena anterior em 2/3 (dois terços), chegando a pena de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias multa.

Em virtude da tentativa, uma vez que o réu foi flagrado na cena do crime, efetuo a diminuição de 2/3 (dois terços) chegando a pena final de 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 05 (cinco) dias multa, a qual passa a ser definitiva na ausência de outras circunstâncias modificadoras

Para cumprimento de pena, fixo o regime inicial semiaberto.

Por serem parcas às informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário mínimo da data dos fatos até o momento de seu efetivo pagamento.

Decisão.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e o faço para CONDENAR o réu Alexandre Keller Baena, qualificado nos autos na fl. 07, ao cumprimento, em regime inicial semiaberto, da pena de 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 05 (cinco) dias multa, por infração ao artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O acusado não preenche os requisitos do artigo 43 e seguintes do Código Penal, razão pela qual deixo de converter sua pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

Diante do montante imposto e tendo em vista que o réu já está detido há mais de 2 meses, reconheço o instituto da detração penal e determino a progressão de regime, fixando no aberto o início de cumprimento da pena. Expeça-se alvará de soltura clausulado imediatamente.

Fixo valor de indenização mínima a favor da vítima no importe de R\$ 1.000,00, reajustado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde a data do fato, incidindo juros de 1% ao mês desde a citação.

Deixo de determinar o lançamento do nome do réu no rol dos culpados, ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal.

Por fim, deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, por ser ele beneficiário da gratuidade judiciária, vez que representado pela Defensoria Pública.

P. I. C.

São Paulo, 7 de dezembro de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.